МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2023 оны 04 дугаар сарын 06 №04/08 Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН
29 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ
С.БАТМЯГМАР ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11, 25 дугаар зүйлийн 25.1.6 дахь заалтыг удирдлага болгон, Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 29 дүгээр сургуулийн сурагчдын Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан сурч боловсрох, хүнлэг бус, хүний нэр төрийг доромжилсон харьцаанаас ангид байх эрхийн нөхцөл байдлыг 2023 оны 02 дугаар сарын 15, 16-ны өдрүүдэд шалгалаа. Шалгалтын хүрээнд сургуулийн болон дотуур байрны гадаад, дотоод орчинд ажиглалт хийж, удирдах албан тушаалтнууд, багш нар, туслах ажилтнууд, ахлах, дунд, бага ангийн сурагчидтай бүлгээр болон ганцаарчлан ярилцаж, ахлах ангийн сурагчдаас санал асуулга авч, сургуулийн үйл ажиллагаанд холбогдох захиргааны баримт бичигт дүн шинжилгээ хийлээ. Шалгалтын урьдчилсан дүнг 2023 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдөр тус сургуулийн нийт албан хаагчдад танилцуулсан болно.

1964 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж буй ерөнхий боловсролын 29 дүгээр сургууль нь, тусгай хэрэгцээт боловсролын ууган сургууль юм. Тус сургууль 2022-2023 оны хичээлийн жилд нийт 273 сурагчтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байгаагийн 44 хувь нь орон нутгийнх, 56 хувь нь Улаанбаатар хотын сурагч байна. Сургуулийн дотуур байранд Улаанбаатар хот, 21 аймгийн 100 сурагч амьдарч байгаагийн 43 хувь нь эмэгтэй, 57 хувь нь эрэгтэй байна. Сурагчид сонсгол, хэл яриа, оюуны бэрхшээлийн хувьд харилцан адилгүй бөгөөд сонсголын бүрэн алдагдалтай 179, сул сонсголтой 24, хэл ярианы бэрхшээлтэй 29, дунгийн суулгацтай 41 сурагч байна. Хавсарсан хөгжлийн бэрхшээлтэй сурагч 23 байгаагаас оюун ухааны бэрхшээлтэй 4, хөдөлгөөний бэрхшээлтэй 12, дауны синдромтой 1, аутизмын хүрээний эмгэгтэй 5 сурагч байна. Багшлах боловсон хүчний хувьд дунд, ахлах ангийн 43 багш, бага ангийн 13 багш, дотуур байрын 6 багш, 15 туслах багштайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна.

Ерөнхий боловсролын 29 дүгээр сургуулийн хичээлийн танхимын хүртээмж, тохижилт, агааржуулалт, гэрэлтүүлэг сайн, сургуулийн дотоод, гадаад орчныг шаардлагад нийцүүлэн камержуулсан нь сайшаалтай байна. Сургуулийн захирал 2023 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр томилогдож, байгууллагын удирдлага, зохион байгуулалт, сургалтын чанар, орчин нөхцөлийг сайжруулах, сурагчдын эцэг, эхийг мэдээллээр хангах, эцэг, эх, сурагч, багшийн хамтын ажиллагааг сайжруулах талаар тодорхой хүчин чармайлт гаргаж байна. Сургалтын чанар, сургуулийн үйл ажиллагааны доголдлыг сайжруулахад зарим багш нар, ялангуяа тус сургуульд удаан жил ажилласан

1500500 5

багш нар санаа зовдгоо илэрхийлж, шалгалтын багт нэмэлт мэдээлэл, баримт, тайлбар гаргаж өгсөн болохыг тэмдэглэж байна.

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлын зарим нь тогтолцооны шинжтэй, тус сургууль дангаар шийдвэрлэх боломжгүй. Эдгээр асуудлыг бусад тусгай сургуулиудад тулгамдсан тогтолцооны асуудлуудтай хамтатган, Боловсрол, шинжлэх ухааны яаманд тавих болно.

Шалгалтаар хүний эрхийн дараах зөрчил, эрсдэл тогтоогдлоо. Үүнд:

1. Төрийн бодлого, сургуулийн үйл ажиллагааны доголдлын улмаас Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 29 дүгээр сургуулийн сурагчдын сурч боловсрох эрх зөрчигдөж байна.

Төрөөс сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдэд боловсрол олгох бодлого, 29 дүгээр сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийг судалгаанд үндэслэн, оновчтой тодорхойлоогүй, сургалтын агуулга нь сонсгол, хэл ярианы бэрхшээлтэй хүүхдэд дохионы хэл заах, дохионы хэлээр дамжуулан боловсрол олгохоос илүүтэй хэл засал болон авиа тавилтын арга зүйд суурилж, хүүхдүүдийг авиа гаргах, ярьж сургахад төвлөрч байгаа нь өрөөсгөл, зарим хүүхдэд үр дүнгүй байна. Тус сургуульд заах хичээлийн агуулгыг сурагчдын нөхцөл байдалд нийцүүлж боловсруулаагүй, ердийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад зааж буй хичээлийн агуулгыг сурагчдад хүргэх шаардлага тавьсан хэдий ч сургалтын арга зүй, сурах бичиг, багшлах боловсон хүчнийг бэлтгэх бодлого, дэмжлэг байхгүй нь бодит байдал дээр сургалт үр дүн муу байх нөхцөлийг бүрдүүлжээ. Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/311 дугаар тушаалаар буюу 2022-2023 оны хичээлийн шинэ жил эхлэхээс нэг хоногийн өмнө тус сургуульд мөрдөх сургалтын хөтөлбөр буюу заах хичээлийн цагийг баталж, багш нарт уг хөтөлбөрт бэлтгэх боломж олгохгүйгээр мөрдүүлсэн нь 29 дүгээр сургууль болон сонсгол, хэл ярианы бэрхшээлтэй суралцагчдад чиглэсэн бодлого боловсруулах ажил хангалтгүй байгааг харуулж байна.

29 дүгээр сургуулийн нийт төсвийн 75 орчим хувь нь цалин хөлсөнд зарцуулагдаж, хөрөнгө оруулалт, урсгал засвар, үйл ажиллагааны зардал хангалтгүй байна. Тухайлбал, сургуулийн жилийн нийт төсөв 2021 онд 3,214,238.2 төгрөг, 2022 онд 3,074,584.7 төгрөг байгаагаас 2021 онд 81.38 хувийг, 2022 онд 72.63 хувийг цалин хөлс, нийгмийн даатгал төлөлтөд зарцуулжээ. Сургуулийн барилгын дээвэр, зарим хэсгийн дулааны шугамыг солих шаардлагатай болсон боловч урсгал зардалд төсөвлөгдсөн 13,120,000 төгрөгөөр эдгээр ажлыг гүйцэтгэх боломжгүй гэх тайлбарыг сургуулийн удирдлага өгч байна. Шаардлагатай засвар хийгдэхгүй байгаагаас бороо, цасны ус дээвэрт хуримтлагдаж, дээврээс дусаал байнга гоождог, сургуулийн зарим хэсэг өвөлдөө маш хүйтэн тул хүүхдүүд гадуур хувцастайгаа хичээллэх шаардлагатай болж байна.

Сургуулийн үйл ажиллагаанд зайлшгүй шаардлагатай дүрэм, журмуудыг боловсруулсан байдал хангалтгүй. Жишээлбэл, Сургуулийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт хийх журам, Сургуулийн автобусны ажиллах журам, Сургуулийн орчинд үүрэг гүйцэтгэх эргүүлийн ажиллах журам (School Police), Сурагчдын зөвлөлийн дүрэм, Сургууль болон дотуур байрын хяналтын камерын бичлэгийг ашиглах, нууцлалыг хамгаалах зэрэг журмуудыг зохих ёсоор батлаагүй, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн дагуу зохион бүрдүүлж, бүртгэл хөтлөөгүй байна.

Сургуулийн удирдлага тогтворгүй, сургуулийн захирал сүүлийн 5 жилд 6 удаа солигджээ. Удирдлагын тогтворгүй байдлын улмаас багш, ажилтнууд талцан хуваагдаж,

үл ойлголцол, таарамжгүй харилцаатай байна. Энэ байдал нь сургуулийн хэвийн үйл ажиллагаа, сургалтын чанарт сөргөөр нөлөөлж байж болзошгүй байна.

Сургалтын чанар, үр дүн хангалтгүй байна. 29 дүгээр сургуулийн ахлах, дунд, бага ангийн сурагчидтай хийсэн бүлгийн болон ганцаарчилсан ярилцлагад 50 сурагч хамрагдсанаас дараах мэдээллийг нийтлэг өгч байлаа. Үүнд:

" ... багш нар хичээлийн 40 минутыг үр бүтээлтэй заадаггүй, багш хичээл орох цагаас их хоцорч орж ирдэг, 40 минут орох хичээлийг 30 минут ордог. Ихэнх багш самбар дээр юм бичээд түүнийгээ хуулан бичих үүрэг өгөөд өөрсдөө гар утсаа оролдоод эсхүл утсаар яриад гараад явчихдаг. Багш хичээл орж байхад бусад багш нар орж ирээд хоорондоо юм яриад суудаг, хичээлээс ойлгоогүй зүйлээ багшаас асуухад өөрсдөө ойлгоод хий гэх мэтчилэн уцаарлаж, тайлбарлахаас цааргалдаг. Багш нарын дохионы хэлний чадвар, мэдлэгийг сайжруулах шаардлагатай, аман яриагаар болон хуулан бичлэгээр биш 100 хувь дохионы хэлээр хичээл орохгүй бол сурлагын түвшин сайжрахгүй. Хичээлдээ тааруу хүүхэдтэй ялгамжтай харьцдаг, аашилж, мөр лүү цохих гэх мэтчилэн гар хүрдэг. Бидэнд энэ сургуульд суралцахаас өөр сонголт байхгүй, бичиг үсгийн боловсрол тааруу учир их дээд сургуульд элсэн суралцах боломжгүй гэдгээ ойлгодог. Дохионы хэлний сургалт авмаар байна, бид монгол хэлний үгийн сангаа баяжуулмаар байна, үг холбох, монгол хэлээр зөв бичих бичгийн болон ярианы чадвараа хөгжүүлэх хүсэлтэй. Сургуулийн эмч дохионы хэл мэддэггүй тул бид үзүүлж, хангалттай үйлчилгээ авч чаддаггүй. Бидний эрүүл мэндийг хариуцаж байгаа бол олон жил ажиллахдаа дохионы хэл сурах ёстой биз дээ, ямар ч сэтгэлгүй."

29 дүгээр сургуулийн багш нарын дохионы хэлээр харилцах чадвар маш хангалтгүй байгаа нь сургалтын чанарт сөргөөр нөлөөлж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсэгт "Монгол дохионы хэл бол сонсголгүй хүний эх хэл мөн бөгөөд сонсголгүй хүн дохионы хэлээрээ нийгмийн бүхий л харилцаанд оролцох эрхтэй", Бага, дунд боловсролын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.12 дахь хэсэгт "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллаж байгаа багш, нийгмийн ажилтан нь хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн онцлогт тохирсон заах арга эзэмшсэн байна", Боловсролын тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 44.2.4 дэх заалтад "багш суралцагчдыг ялгаварлан гадуурхахгүй байх, нэр төрийг нь хүндэтгэн хамгаалах үүрэгтэй" гэж тус тус заасан. Сурагчдаас авсан санал асуулгад ахлах ангийн нийт 50 сурагчаас 32 сурагч оролцсон. Санал асуулгад оролцогчдын 84.4 хувь нь багш нарын дохионы хэлээр харилцах чадвар дунд түвшинд, 87 хувь нь багш нарын сурагчдад хичээлийг ойлгуулах чадвар дунд зэрэг гэжээ. Санал асуулгын нээлттэй асуумжид сурагчид хариулж бичсэн байдлаас ахлах ангийн сурагчдын бичгийн чадвар муу, стандартад нийцэхгүй байгаа нь харагдсан.

Хичээлээс гадуурх сургалтын ажлын зохион байгуулалт хангалтгүй байна. Бага, дунд боловсролын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1 дэх хэсэгт "Хичээлээс гадуурх сургалтын ажил нь суралцагчийн танхимд эзэмшсэн мэдлэг, чадварыг бататгах, баяжуулах, тэдний авьяас, сонирхлыг гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэхэд чиглэнэ", Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2010 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 471 дүгээр тушаалын хавсралтаар батлагдсан "Ерөнхий боловсролын сургуулийн үлгэрчилсэн дүрэм"-ийн 3.3-т "Сургалтын ажил нь хичээл, хичээлээс гадуурх сургалт, хүүхдийн хөгжил, төлөвшлийг хангах тэдгээртэй холбоотой бусад ажлаас бүрдэнэ. Сургууль хичээлээс гадуурх сургалт, хүмүүжлийн ажлын төлөвлөгөөтэй ажиллана" гэж тус тус заасан. Хичээлээс гадуурх сургалт хүмүүжлийн ажлын төлөвлөгөө, холбогдох тайлан байгаа боловч сурагчаас өгсөн мэдээлэл тайлантай нийцэхгүй байлаа. Ярилцлагад оролцсон сурагчид дараах асуудлыг нийтлэг тавьж байлаа. Үүнд:

"...Дотуур байрны хүүхдүүд сургуулиас гадуур жүдо, чөлөөт бөхийн дугуйланд явах хүсэлтэй байхад зөвшөөрдөггүй. Сонсголгүй хүүхдүүд жүдо, чөлөөт бөхийн дугуйланд хичээллэж амжилт гаргахыг хүсдэг хэдий ч хүлээж авдаггүй. Өөр сургууль, сургалтын төвийн саг, ширээний теннисний дугуйланд богино хугацаатай хичээллэж үзэхэд манай сургуульд урт хугацаанд секц, дугуйланд хичээллэсэнтэй яг адилхан чадвар, туршлага, дадлыг олж авч байсан. Бусад газрын сургалттай харьцуулахад манай сургуулийн сургалтын чанар муу санагдсан, бидний авьяасыг хөгжүүлэх урлаг, спортын арга хэмжээ зохион байгуулдаггүй, сургуулийн зааланд дандаа өөр хүмүүс тоглуулдаг. Ширээний теннисний өрөөг тохижуулаагүй, өрөө нь их хүйтэн, бид чөлөөт цагаараа зааланд тоглох, спортоор хичээллэх боломжгүй. Сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулахаар ямар ч дүрэм мөрддөггүй, сургуулийн зааланд эрэгтэй, эмэгтэй хувцас солих өрөө тусдаа байдаггүй."

Санал асуулгад оролцсон ахлах ангийн сурагчдаас 21.9 хувь нь багш нар сурагчдын санал хүсэлтийг сонсдоггүй, 37.5 хувь хичээлээс гадуурх секц, дугуйлан, клубт хамрагдах боломжгүй байна гэж хариулжээ.

Сургуулийн хашаанд сурагчид аюул, эрсдэл учруулах нөхцөл байдал, биет зүйл ажиглагдаагүй. Харин сургуулийн дотор талд байрлуулсан гэрлэн дохио ажиллахгүй байгаа нь сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдүүд хичээл завсарлах, орох зэрэг өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохицуулахаас гадна гамшиг, эрсдэлт нөхцөл байдал үүсэхэд мэдээлэл авах боломжгүй байдлыг үүсгэжээ. Сургуулийн эмч, сэтгэл зүйч, нийгмийн ажилтан сурагчидтай ажиллаж, дэмжих байдал хангалтгүй нь тэдний үйл ажиллагаанд хийсэн ажиглалт, үзлэгт авагдсан.

2. Сурагчидтай хүнлэг бус, нэр төрийг доромжлон харьцах зөрчил цөөнгүй гарч байна.

Санал асуулгад оролцсон сурагчдын 71.9 хувь нь зарим тохиолдолд багш нар сурагчдад нэр хоч өгдөг, доромжилдог, 46.8 хувь нь зарим тохиолдолд зоддог гэж хариулсан байна. Хүнлэг бус харьцах, нэр төрийг доромжлох зөрчил сургуулийн дотуур байранд нийтлэг гарч байгааг дараах хэсэгт тайлбарласан болно.

Сургуулийн орчинд үе тэнгийн дээрэлхэлт, дарамт гарч байж болзошгүй. Сургуулийн орчинд болон бүлгийн ярилцлагад оролцож буй сурагчдыг ажиглахад дохионы хэлний мэдлэг тааруу хүүхэдтэй харьцахгүй байх, дээрэлхэх байдал ажиглагдсан. Мөн бүлгийн болон ганцаарчилсан ярилцлагаар "... завсарлагааны цагаар сургуулийн коридорт дээд ангийн хүүхдүүд хэргээр өдөж, мөрлөж, толгой руу цохидог" гэсэн бол санал асуулгад оролцсон ахлах ангийн сурагчдын 25 хувь нь нэр хоч өгч, доромжилдог, 15.6 хувь нь цохидог, 31.2 хувь нь хаяа зоддог, 31.3 хувь нь олон нийтийн сүлжээний пост, чатаар дээрэлхдэг гэж хариулжээ.

3.Сургуулийн дотуур байранд хүүхэд эрүүл өсөх, аюул, айдас түгшүүргүй амьдрах, аливаа хүчирхийллээс ангид байх орчин бүрдээгүй байна.

Сургуулийн дотуур байр Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрын орчин, үйлчилгээний ерөнхий шаардлага MNS:6781:2019 стандартын 5.2.9, 5.2.10, 5.2.12, 5.4, 5.6, 5.7, 5.9, 6.3.3, 6.3.10, 6.3.11, 9.5-д тус тус заасан шаардлагыг хангахгүй байна. Эрэгтэй дотуур байрын 2, 3 дугаар давхрын бие засах газрын шээлтүүр ашиглагдах боломжгүй, эрэгтэй, эмэгтэй дотуур байрын хүүхэд хөгжлийн өрөөний

тохижилт хангалтгүй, эрэгтэй дотуур байрын компьютерын өрөөнд суурилуулсан бүх компьютерын залгуурыг салгасан, ажилладаг эсэх нь тодорхойгүй байна. Эмэгтэй сурагчдын дотуур байрын эрүүл мэндийн өрөөний тоног төхөөрөмж эвдэрч муудсан, агуулахаар ашиглаж байсан учир шинээр засвар хийх, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх шаардлагатай байв. Эмэгтэй сурагчдын усанд ордог өрөөний хаалгыг дотор талаас нь түгжсэн үед гаднаас түлхүүрдэн онгойлгох боломжтой байна.

Дотуур байранд мөрдөгдөх дотоод журам, хүүхдийн эрх, хамгаалал, тэдний хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө байхгүй, сурагчдаас санал, сэтгэл ханамжийн судалгаа аваагүй байна. Дотуур байрын үйлчилгээнд хяналт тавих, дэмжлэг үзүүлэх эцэг эхийн зөвлөл байгуулаагүй, орон нутгаас ирсэн эцэг, эхтэйгээ уулзах эргэлтийн өрөө, эрэгтэй сурагчдын дотуур байранд номын сан байхгүй байна.

Дотуур байрын сурагчидтай хийсэн бүлгийн болон ганцаарчилсан ярилцлагаар дотуур байрын орчин нөхцөл, багш, ажилтнуудын харилцаа, хандлагын талаар дараах гомдол, мэдээллийг нийтлэг тавьж байлаа. Үүнд:

> "...Дотуур байранд нэг удаа паар эвдэрсэн. Засвар хийх ёстой газар нь биш байхад засварчин охидын унтлагын өрөөгөөр дурааараа орж гараад байсан. Дотуур байрын хүүхдүүдэд өдөрт өгч байгаа хоол нь маш бага тул их өлсдөг, орой 9 цагт хөнгөн цай өгдөг байсан одоо өгөхөө больсон. Байрны асрагч дохионы хэлээр маш муу харилцдаг тул ихэвчлэн амаар ярьж, заавар өгдөг, муухай аашилдаг. Үймүүлсэн хүүхдэд хариуцлага хүлээлгэхдээ нийтээр нь хариуцлага хүлээлгэдэг. Дотуур байрны ажилтнууд шөнийн цагаар архи, согтууруулах ундаа хэрэглэдэг.
>
> Хоолонд орсны дараагаар хүүхдүүдэд хоорондоо харилцах, тоглох боломж байхгүй, шууд өрөөндөө орохыг шаарддаг. Хавар дулаараад бид гадаа тоглох гэхээр гаргадаггүй, багш, асрагч нар байрандаа ор гэж зандардаг. Ялангуяа бага ангийн сурагч нарыг гадаа салхинд гаргадаггүй. Зураг үзэх цаг, амралт, чөлөөт цаг олгодоггүй. Дотуур байрын хүүхдүүдийн дунд олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулдаггүй, чөлөөт цагаараа тоглох шатар, даам, бусад тоглоом байхгүй.
>
> Аав ээжтэйгээ тогтмол холбогдож чаддаггүй, аав ээжийн зав гараад ярьж байтал одоо боллоо гээд шууд утас булааж авдаг. Өглөө асрагч багш нар биднийг сэрээхдээ гэнэт гэрэл асаадаг, цохиж, хөнжил хуу татаж сэрээдэг. Асрагч нарт хадгалуулсан ариун цэврийн хэрэгсэл, шүдний оо, ариун цэврийн цаас, саван, угаалгын нунтаг дутдаг, алга болдог, хэлэхээр үлдсэн нь л энэ гэж загнадаг. Ариун цэврийн хэрэгслийг худалдаж аваад асрагч багшид хадгалуулдаг бөгөөд хэрэгцээтэй үедээ авч хэрэглэх боломж ихэнхдээ олгодоггүй..."

Түүнчлэн, ганцаарчлан ярилцсан 14 настай н.Э дараах тохиолдлыг ярьж байлаа.

> "...Миний сарын тэмдэг орой орондоо унтаж байхад ирсэн, асрагч багшаас ариун цэврийн хэрэгсэл асуухад чиний хадгалуулсан ариун цэврийн хэрэгсэл дууссан, чамд өгөхгүй гэсэн. Өглөө эрт босоод ээжтэйгээ холбогдон мөнгө шилжүүлэн авч, дэлгүүрээс ариун цэврийн хэрэгсэл авч явсаар хичээлээс хоцорч орсон. Би багшид хичээлээс хоцорсон шалтгаанаа тайлбарлан хэлэхэд ангийн эрэгтэй хүүхдүүдийн дэргэд

чиний биеийн юм ирээд дууссан байх ёстой чи яагаад худлаа яриад байгаа юм гэж дохиогоор загнаж, намайг эвгүй байдал оруулсан...”

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 7 дахь заалт, Монгол Улс 1974 онд соёрхон батлсан Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын 13 дугаар зүйлд сурч боловсрох эрхийг, Монгол Улс 1990 онд соёрхон батлсан Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын 28 дугаар зүйлд хүүхдийн сурч боловсрох эрхийг, 23 дугаар зүйлийн 23.3 дахь хэсэгт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурч боловсрох нөхцөлийг бүрдүүлэх төрийн үүргийг, Монгол Улс 2009 онд нэгдэн орсон Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай конвенцын 24 дүгээр зүйлд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний сурч боловсрох эрхийг тус тус баталгаажуулж, энэ хүрээнд Монгол Улс боловсролын багц хууль, хүүхдийн эрх, хамгааллын хууль тогтоомжуудыг батлан гаргасан.

Хүнлэг бус, хэрцгий, нэр төрийг нь доромжилсон харьцаа шийтгэлээс ангид байх эрхийг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалт, Монгол Улс 1974 онд соёрхон батлсан Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 7 дугаар зүйл, Монгол Улс 2002 онд нэгдэн орсон Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенц, Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын 37 дугаар зүйл, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай конвенцын 15, 16, 17 дугаар зүйлд тус тус баталгаажуулсан. Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2 дахь хэсэгт “Хүүхэд эрүүл өсөж бойжих, аюулгүй орчинд амьдрах, аливаа хүчирхийллээс ангид байх эрхтэй” гэж заасан болно.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд ерөнхий боловсролын 29 дүгээр сургуульд хийсэн шалгалтаар илэрсэн хүүхдийн эрхийн зөрчлийг таслан зогсоох зорилгоор дараах арга хэмжээ авахыг шаардаж байна. Үүнд:

1. Шалгалтын урьдчилсан дүнг танилцуулах хурлын үеэр зөвлөсний дагуу сургуулийн удирдлага, зохион байгуулалт, багш нарын хамтын ажиллагаа, ажиллах зөрэг уур амьсгалыг бүрдүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг нийт багш, ажилтнуудын оролцоотой боловсруулж, хэрэгжүүлэх;

2. Сургалтын чанар, үйл ажиллагаандаа дотоод үнэлгээ хийж, сургуулийн удирдлага, зохион байгуулалтын хүрээнд шийдвэрлэж, сургалтын чанарыг ахиулах боломжит арга хэмжээг тодорхойлж, тэдгээрийг шат дараатай хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гаргах; Багш нар хичээлийн цагийг үр дүнгүй өнгөрүүлдэг, хичээл ордоггүй байдлыг нэн даруй таслан зогсоож, зөрчил гаргасан багш нарт хариуцлага тооцох;

3. Багш, ажилтнуудын дохионы хэлний чадварыг сайжруулах арга хэмжээг шат дараатай авах, тус сургуульд ажиллаж буй бүх багш, ажилтнууд дохионы хэлээр харилцах чадвар эзэмшсэн байх хугацааг тогтоосон, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх;

4. Сурагчдын санал, хүсэлтийг тусгаж, 2023-2024 оны хичээлийн жилээс мөрдөгдөх хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх бэлтгэлийг хангах; Сургуулийн секц, дугуйлан, хичээлээс гадуурх арга хэмжээнд зориулсан танхим, хэрэгсэл бодитой ашиглагдахгүй байдлыг зогсоох;

5. Сурагчдын санал, хүсэлтийг хүлээн авч, шийдвэрлэх механизмыг сайжруулах, багш ажилтанд холбогдуулан сурагчдаас гаргасан гомдлын нууцлалыг хангах; Сурагчдын дунд гарч байж болзошгүй үе тэнгийн дээрэлхэлтийг илрүүлэх, таслан зогсоох үр дүнтэй

арга хэмжээ авах, үе тэнгийн дээрэлхэлт, ялгаварлан гадуурхалтын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх үйл ажиллагааг сурагчдын дунд тогтмол явуулах;

6. Шалгалтаар илэрсэн сургуулийн дотуур байртай холбоотой зөрчил дутагдлыг нэн даруй таслан зогсоох, засаж сайжруулах төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжүүлэх; Дотуур байранд хүүхдийн эрх зөрчигдөх нөхцөлийг бүрдүүлсэн албан тушаалтанд хариуцлага тооцох;

7. Сурагчдын хоол, хүнсний чанар, хүртээмжид байнгын хяналт тавьж, хоолны орц, норм, илчлэгийг тогтмол шалгаж хэвших; Дотуур байранд амьдардаг сурагчид өлсдөг гэж нийтлэг мэдээлсэн байгаад анхаарал хандуулж, бодит байдлыг тогтоох;

8. Сургуулийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх ёстой, тус сургуульд боловсруулж, батлаагүй дүрэм, журмыг тодорхойлж, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн дагуу зохион бүрдүүлж, мөрдөх.

Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй. Шаардлагын мөрөөр арга хэмжээ авч, баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА